

شرایط قرارداد خدمات گردشگری

تبصره ۱: کارگزار موظف است نسخه ای از برنامه کامل گشت و برنامه تبلیغاتی را به قرارداد حاضر الحاق و به گردشگر تحویل نماید

تبصره ۲: حضور فردی به عنوان راهنما یا تولیدر برای اجرای برنامه های تور در کلیه مراحل تور الزامی است

تبصره ۳: درخصوص بند ۳ از قسمت ب) (اصل برعادی بودن روادید است لیکن چنانچه گردشگر اصرار بر اخذ روادید به شکل فوری را داشته باشد مسئولیت های ناشی از آن برعهده گردشگر خواهد بود) موضوع تبصره ذیل ماده ۲۰)

ماده ۲: موضوع قرارداد

موضوع این قرارداد تعیین حدود وظایف ومسئولیت های طرفین قرارداد وهمچنین هزینه خدمات گردشگری جهت ارائه به شرح مندرج در قرارداد بر مبنای واحد پول ملی ایرا

شرایط قرارداد:

ماده ۳ : چنانچه گشت ازسوی کارگزار به دلیل حد نصاب نرسیدن قابل اجرا نباشد، کارگزار موظف است حداقل یک هفته قبل از تاریخ اجرای گشت مراتب را به نحو مقتضی با ارائه دلاگردشگر اقدام نماید

تبصره : چنانچه درباره زمانی مقرر، کارگزار ابطال گشت را اعلام ننموده ومبلغ دریافتی را به گردشگر بازنگرداند ، کارگزار باید به تناسب مبلغ وصولی ازگردشگر، جریمه

ماده ۴:ساعت تخلیه اتاقهای هتل براساس قوانین ومقررات حاکم درمقصد مورد نظر بوده ، گردشگر موظف به رعایت آن می باشد

تبصره :درصورت تحویل اتاق زودتر ازموعد مقرر توسط گردشگر، هیچ مبلغی به گردشگر مسترد نخواهد شد

ماده ۵: گردشگران انفرادی)تک نفره (به هنگام ثبت نام مشمول مقررات ونرخ استفاده ازاتاق یک تخته می باشند

ماده ۶: درخصوص تورهای برنامه ریزی با پروازهای غیر چارتر ، شرایط ابطال مطابق با مقررات شرکت هواپیمایی مربوطه و هتل محل اقامت اعمال خواهد شد کارگزار موظف است هنگ

ماده ۷ : چنانچه دربرخی مقاصد در بدو ورود گردشگر به فرودگاه کشور مقصد ، گذرنامه وی توسط مقامات ذیربط اخذ ونگهداری تا به هنگام مراجعت درفرودگاه به گردشگر عودت داد

ماده ۸: درصورتیکه مطابق شرایط اعلامی ازسوی سفارتخانه درخصوص بازگشت گردشگر ، تضمینی ازکارگزار اخذ شود گردشگر موظف است به همان میزان ، ضمانت نامه بانکی به کارگ

تبصره : گردشگران پس از بازگشت ازسفر، جهت دریافت ضمانت بانکی سپرده شده لازم است بادرست داشتن اصل گذرنامه وتصویر صفحه مربوط به مهر ورود وخروج کشو رمقصد به کارگزار ارائه شده ، فوراً نسبت به فک ضمانت نامه اقدام نماید

ماده ۹: درصورتیکه درروادید صادره مدت زمان مشخصی جهت اقامت پیش بینی شده باشد ، چنانچه هریک ازگردشگران از بازگشت به کشور درتاریخ ازپیش تعیین شده خودداری نمایند کارگزار مجاز است با ارائه مدارک مستدل ، معادل هزینه)خسارت (وارده را ازطریق ضبط ضمانت نامه به نفع خو دریافت نماید

ماده ۱۰: درصورت عدم صدور ویزا ازطرف کشور مقصد، کارگزار دراین خصوص مسئولیتی نداشته ، لیکن درصورتی که کارگزار دراین خصوص هزینه ای متقبل شده باشد جهت اخذ هزینه های

ماده ۱۱: درصورتیکه گردشگر برای سایر گردشگران یا سرپرست گروه ، راهنمایان محلی ودرکل کسانی که دراجرای گشت نقض داشتند مزاحمتی ایجاد نماید ویا مرتکب اعمال خلاف شیء. سرپرست گروه موظف است بنا به صورتجلسه وگواهی دیگر اعضای گروه حسب مورد تصمیم لازم را درخصوص آن گردشگر اتخاذ نموده ومراتب را جهت اقدام به کارگزار مجری گزارش نماید

ماده ۱۲: رسیدگی به هر گونه اختلاف فی مابین طرفین قرارداد با ارائه دلایل برعهده سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری بوده وآراء صادره ازسازمان برای طرفین

ماده ۱۳: درصورت انصراف کتبی گزدشگر ازهمراهی گشت درتورهای غیر قابل تغییر وغیر قابل استرداد ، ازیک ماه تا سه هفته قبل ازپرواز معادل ۱۰ درصد قیمت کل تور ، ازسه هفته تایک هفته مانده به زمان اجرای تور ، معادل ۲۰ درصد ودرفاصله یکهفته تا ۷۲ ساعت قبل ازپرواز معادل ۳۰ درصد قیمت کل تور ودرکمتر از ۷۲ ساعت قبل ازپرواز معادل ۵۰ درصد قیمت کل تور به عنوان جریمه ازکل مبلغ گشت کسر ومابقی وجوه به گردشگر پرداخت خواهد شد

ماده ۱۴: درخصوص ثبت نام گروهی درشرایط عادی)غیر فورس(فقط فردی که به نمایندگی ازسوی گردشگران اقدام به ثبت نام وعقد قرارداد نموده مجاز به مراجعه به کارگزار جهت پیگیری ، ابطال ویا دریافت وجوه پرداختی بوده وسامجاز مراجعه به کارگزار نمی باشند

تبصره: کارگزار موظف است تاریخ وشماره انصراف کتبی ازگردشگر را دردفتر رسمی خود ثبت و به گردشگر اعلام نماید

ماده ۱۵: رعایت شئونات واخلاقیات درطول سفر ازسوی گردشگر الزامی بوده وهمچنین گردشگر موظف به رعایت کلیه مقررات کشور مقصد می باشد. لذا عواقب ارتکاب هرگونه تخلف وتبعات داشتن داروهایی که احياناً درکشور مقصد غیر مجاز بوده برعهده گردشگراست وچنانچه ازاین بابت کارگزار جریمه ای پرداخت نماید می تواند با ارائه مستندات هزینه انجام شده را ازگردشگر دریافت نماید

تبصره : کارگزار موظف است موارد مربوط به مقررات خاص کشورها (ازجمله ممنوعیت های دارویی ، رفتاری وفرهنگی و...) را به طور کامل به گردشگران توضیح داده و به صورت کتبی اعلام نمایند

ماده ۱۶: اگر مسافرت به صورت گروهی وخانوادگی باشد ، درصورتیکه درخواست روادید هریک ازگردشگران ، مردود یا با تاخیر دریافت شود بقیه گردشگران ملزم به استفاده ازخدمرا با دنظر گرفتن مفاده ماده ۱۳ این قرداد پرداخت نمایند

تبصره : درخصوص بستگان درجه یک)پدر ، مادر، همسر، فرزند مجرد (هزینه روادید ویک شب اقامت درهتل وجریمه ابطال بلیط دریافت میگردد.

ماده ۱۷: حفظ اموال ومدارک شخصی به عهده گردشگر بوده ودرصورت مفقود شدن آن مسئولتی متوجه مدیر گشت یا کارگزار نخواهد بود

ادامه شرایط قرارداد

ماده ۱۸: چنانچه صدور روادید و تحویل گذرنامه توسط برخی سفارتخانه ها در ساعت آخر قبل از شروع سفر صورت بگیرد گردشگر بایستی مقدمات سفر خود را قبل از آماده نمودن باشد

ماده ۱۹: گردشگر موظف است هنگام ثبت نام معادل ۵۰ درصد هزینه کل تور را در قبال اخذ رسید پرداخت و تا زمان تحویل مدارک و قطعیت سفر، الباقی هزینه گشت راتسویه نماید

ماده ۲۰: در صورت درخواست سفارتخانه مربوط جهت انجام مصاحبه با گردشگر و یا انگشت نگاری به منظور صدور روادید، گردشگر بایستی با هماهنگی کارگزار در موعد مقرر در کنسول انجام امور مذکور روادید از سوی سفارتخانه صادر نگردد جرائم تعیین شده در ماده ۱۳ این قرارداد اخذ خواهد شد

تبصره: در صورتیکه گردشگر کلیه مدارک مورد نیاز را به موقع تسلیم و براساس ضرورت نیز در وقت مقرر در سفارتخانه مربوطه حاضر و مراحل مختلف مصاحبه را انجام دهد ولی به هر قسمت (ب) ماده ۱ این قرارداد از نوع فوری باشد، کارگزار موظف به استرداد کل وجه دریافتی بوده پس از کسر هزینه های مربوط به کنسولی بلیط و یک شب اقامت به عنوان هزینه های انجام شد و جوجه دریافتی را به گردشگر مسترد نماید

ماده ۲۱: گردشگر موظف است در ساعات اعلام شده، در برنامه های گشت و ترانسفر فرودگاهی شرکت نموده و در صورت عدم حضور به موقع هنگام حرکت گشت، شخصاً بایستی هزینه های مربوط

در غیر این صورت کارگزار مربوطه هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت

ماده ۲۲: در صورت ابطال گشت توسط گردشگر، کارگزار مجاز به ابطال روادید صادره برای گردشگر توسط مقامات سفارت صادرکننده روادید خواهد بود

ماده ۲۳: در قبال هرگونه افزایش غیرارادی در قیمت گشت اعم از افزایش نرخ بلیط و یا سایر خدمات با ارائه مدارک مستند از سوی کارگزار با تأیید سازمان، گردشگر موظف به پرداخت

تبصره: پرداخت کلیه عوارض خروج از کشور بر عهده گردشگر می باشد

ماده ۲۴: چنانچه گردشگر ممنوع الخروج باشد و یا در بدو ورود به کشوری مقامات محلی از ورود آن به کشور جلوگیری نمایند، گردشگر ملزم به پرداخت هزینه های صورت گرفته از سوی ک. سرپرست گشت نیز موظف به همکاری جهت بازگشت گردشگر به کشور می باشد و هیچ نوعی مسئولیتی در این خصوص متوجه کارگزار نخواهد بود

ماده ۲۵: در صورتیکه برنامه گشت ارائه شده توسط کارگزار در طول سفر عیناً به اجرا گذاشته نشود و یا در سطحی بالاتر از آنچه در قرارداد توافق شده ارائه نگردد گردشگر مجاز از گردشگر می باشد و در صورت بروز اختلاف رای سازمان به عنوان حاکم مورد ذیرش طرفین قرار خواهد گرفت

ماده ۲۶: در صورتی که گردشگر در خارج از کشور مستقلاً و خارج از برنامه گشت ارائه شده نسبت به خریداری خدمات اختیاری اقدام نموده و در آن شرکت نماید هزینه و مسئولیت عواقب

ماده ۲۷: کارگزار موظف است در صورتیکه روادید دارای شرایط خاصی از جمله مدت اقامت محدود، مدت زمان معین برای ورود به کشور مقصد از تاریخ صدور روادید باشد ضمن ارائه توضیحات لازم و محدودیتهای یاد شده را در حاشیه قرارداد مکتوب نماید

ماده ۲۸: کارگزار موظف است مطابق با دستور العمل بیمه ابلاغی از سوی سازمان اقدامات لازم را در خصوص پوشش بیمه ای تکلیفی و اختیاری به عمل آورده و در صورت بروز هر نوع حادثه همکاری و مساعدت های لازم در این خصوص اقدام نماید

ماده ۲۹: کارگزار موظف است در صورت ابطال پرواز از سوی ایرلاین موضوع این قرارداد، مساعی خود را جهت اعزام گردشگران با اولین پرواز بعدی با توافق و رضایت گردشگران به کارگزار قابل مذاکره و تعدیل خواهد بود

ماده ۳۰: کنترل مدارک گردشگر، از جمله تاریخ اعتبار گذرنامه گردشگر و شرایط سنی همراهان بر عهده کارگزار می باشد. لذا در صورت قصور در این زمینه توسط کارگزار، کلیه هزینه ها و خسارات بر عهده کارگزار خواهد بود

ماده ۳۱: کارگزار یا نماینده وی موظف است هنگام عقد قرارداد توضیحات لازم را در خصوص مواد قرارداد و تبصره های آن به گردشگر ارائه نماید. همچنین کارگزار موظف است پس از عقد قرارداد و امضای قرارداد با گردشگر یک نسخه امضا شده از آن را که مهمور به مهر دفتر شده است را تحویل گردشگر یک نسخه را نزد خود نگاهدارد

ماده ۳۲: کارگزار متعهد است که برنامه سفر و گشت مورد توافق را به طور کامل و دقیق انجام دهد لیکن در صورت وقوع حوادث و پیشامدهای غیر منتظره از قبیل جنگ، شورش، اعتصاب، مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود لیکن کارگزار موظف است وجوه دریافتی را به گردشگر مسترد نماید

ماده ۳۳: کارگزار متعهد است در صورت بروز هرگونه اتفاقی برای گردشگر یا گردشگران در کشور مقصد نمایندگی جمهوری اسلامی ایران را در آن کشور از موضوع مطلع سازد

ماده ۳۴: کارگزار موظف است در قبال دریافت مدارک گردشگر اعم از گذرنامه، شناسنامه و..... و نیز کلیه وجوه واریزی از سوی ایشان نسبت به صدور رسید در سربرگ رسمی خود با ذکر تاریخ اقدام نماید

تبصره: کارگزار موظف است شماره حسابی را که لازم است هزینه های سفر به آن واریز شود را در ذیل قرارداد ذکر نماید

ماده ۳۵: کارگزار موظف است قبل از عقد قرارداد تمام اطلاعات و جزئیات کشور مقصد را در قالب دفترچه راهنما به گردشگر ارائه تا از همه شرایط و مقررات مربوطه آگاهی داشته ب

این قرارداد در ۲ نسخه مشتمل بر ۳۵ ماده و ۱۴ تبصره تنظیم که هر کدام حکم واحد را داشته و براساس مواد ۲۳۰، ۲۲۱، ۱۰ قانون مدنی بوده که برای طرفین و یا قائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع می باشد

گردشگر یا نماینده گردشگران

نام و نام خانوادگی، امضا

مدیر یا مدیرعامل

دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری نیایش سیر